

1500310-47.2021.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS

Denúncia a fls. 105/106

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500310-47.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500310-47.2021.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS

Denúncia a fls. 105/106

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dados do processo: Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva a fls. 68/70. Denúncia a fls. 105/106. Data dos fatos: 02.10.2021. Incineração a fls. 108. Notificação do réu a fls. 122. Recebimento da denúncia a fls. 143 (21.06.2022). Citação a fls. 164. Convênio a fls. 127. JG A a fls. 143. Resposta à acusação a fls. 134/138. Audiência: 22.09.2022 - 11h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Deixo de determinar a instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica, uma vez que diante do interrogatório não ficou verificado que ele possui a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão do

uso de substância psicoativa. Vale destacar que, em juízo, o réu compreendeu todas as perguntas que lhe foram dirigidas e portou-se de forma adequada, não havendo qualquer indício de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão de celular e dos entorpecentes (fls. 11), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 2,2 g de maconha e 2,8 g de cocaína (fls. 12/13, 96/97 e 99/100), fotos dos entorpecentes a fls. 14/15, foto do réu a fls. 22, bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Luis Antonio de Souza afirmou que: na data dos fatos, patrulhávamos com vista ao autor de um roubo de celular que ocorreu na área central. No Santa Cruz, localizamos o réu e localizamos 32 pedras de crack e uma porção de maconha. Ele falou que era para uso pessoal. Reconheço o réu aqui presente e já o conhecia anteriormente. O local é conhecido como ponto de traficância. Depois tomamos conhecimento de que ele já esteve na Fundação Casa em razão de traficância. Ele não tentou fugir, pois a viatura o pegou de surpresa. Foi apreendido um celular. Não me recordo de dinheiro.

O réu MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, em juízo, confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 20 anos. Sou solteiro. Não tenho filhos. Estudei até a 8ª série. Trabalhava com lava rápido. Ganhava R\$ 50,00 por mês. Nunca fui processado antes enquanto maior. A droga era minha, mas era para o meu uso. Não conhecia as testemunhas arroladas.

Apesar da negativa do réu, certo é que a prova oral confirma que o acusado estava traficando. Conforme as testemunhas policiais, o acusado foi localizado em local conhecido como ponto de traficância e em patrulhamento para tentativa de localização de um suspeito de roubo, o réu foi encontrado com 23 pedras de crack e uma porção de maconha devidamente embaladas.

Anoto que o acusado foi apreendido com 23 porções de crack e uma porção de maconha, sendo que diante da diversidade e quantidade de drogas, sem que tenha comprovado trabalho que justifique a posse dos entorpecentes para uso próprio, só há como se concluir que as drogas se destinavam para a venda e comercialização para terceiros. Saliente que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

“PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência - Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados”. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não

apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, verifico que existe o réu é primário, de forma que fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: ausentes agravantes e o réu, apesar de menor de 21 anos, deixo de diminuir a pena, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

Terceira fase: não existem causas de aumento de pena, mas aplico tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não há indícios do envolvimento em organização criminosa, de forma que diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Regime inicial de cumprimento de pena: fixo o regime aberto de cumprimento de pena diante da pena fixada.

Substituição: substituo a pena privativa por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Medida cautelar: diante da cognição exauriente e da pena fixada, defiro a liberdade provisória do acusado.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Anoto que foi substituída a pena privativa por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Oportunamente, expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Autorizo a incineração das drogas, uma vez que o laudo toxicológico já foi juntado aos autos. Oficie-se à Delegacia de Polícia, comunicando a presente autorização. Servirá a presente, por cópia, como OFÍCIO.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder do réu (fls. 11), obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça concedida a fls. 143. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão para fins do Convênio da Defensoria/OAB ao(à) procurador(a) nomeado(a) - fls. 127.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.